Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

Autos nº 0829188-60.2021.8.12.0001
Procedimento Comum Cível
Autor(es): Gilberto Alves de Oliveira
Réu(s): Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos, etc...

Trata-se de pedido de obrigação de fazer , formulado por **Gilberto Alves de Oliveira**, em face **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**, todos suficientemente qualificados nos autos, onde alegou, em síntese que a parte autora foi diagnosticada como portadora da tríade de Widal, asma Tardia e Polipose Nasossinusal, além de alergia medicamentosa.

Expõe que em razão da gravidade das doenças, o autor foi submetido a 3 cirurgias, porém, não obteve êxito em curar as moléstias. Assevera que, para o tratamento das doenças, lhe foi prescrito o medicamento DUPIXENTE (dupilumbe), 300 mg, por meio de injeção subcutânea. Expõe que o medicamento não é comum, devendo ser demandado diretamente pelo médico e com aplicação a cada 14 dias.

No entanto, a ré negou a cobertura do fornecimento da medicação, uma vez que não estaria previsto no rol de procedimentos da ANS, não obrigando o fornecimento pela demandada. Em razão do quadro, requereu a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado, com vias a obrigar a ré a fornecer os medicamentos prescritos, bem como a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, juntou os documentos de f.26-32.

A inicial foi recebida pela decisão de f.36-39, onde restou deferida a gratuidade da justiça em relação ao autor, bem como a tutela antecipada em caráter urgência requerida na exordial. A referida tutela antecipada foi contestada via agravo de instrumento, o qual restou improvido, conforme ofício de f.304.

Em seguida, determinou-se a citação da ré para comparecimento na audiência de conciliação do art.334 do CPC. A audiência de conciliação foi realizada às f.108, onde compareceram as partes, porém, não se mostrou possível a composição amigável.

Modelo 990100812 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br - autos 0829188-60.2021.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

A ré apresentou contestação às f.109-138, opondo-se à pretensão autoral, alegando, em síntese, o seguinte: impugnou a concessão da gratuidade da justiça pela parte autora. No mérito, sustentou que o contrato firmado entre as partes possui expressa previsão em relação à exclusão ao fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, bem como, qualquer tipo de tratamento *home care.* Asseverou, também, que o fornecimento da medicação não está entre aquelas previstas expressamente no rol da ANS. Por fim, apontou pela inexistência de ilícito praticado pela ré, bem como a improcedência do pedido atinente a obrigação de fazer e a reparação de danos morais. Com a contestação foram juntados os documentos de f.130-223.

A ré também manifestou-se às f.224, informando o cumprimento da tutela antecipada concedida, juntando os documentos de f.225-263.

A parte autora apresentou réplica à contestação às f.266-272.

O feito foi saneado às f.279-281, onde restaram fixados os pontos controvertidos da demanda, bem como deferida a produção probatória requerida pelas partes, em especial a prova pericial. O laudo pericial consta dos autos às f.371-378 e complementado pela manifestação de f.401-402.

Por derradeiro, foram juntados aos autos a decisão proferida em sede de agravo em recurso especial, constante dos autos às f.412-603.

É o relatório. Passo a Julgar:

Inicialmente, ressalto que o feito se encontra suficientemente instruído pelas provas requeridas pelas partes e produzidas em juízo, bem como inexistem preliminares pendentes de análise, razão pela qual, passo à análise do mérito da demanda.

<u>Do mérito</u>:

Cinge a controvérsia dos autos acerca da responsabilidade que recai sobre a cooperativa ré, no tocante à obrigatoriedade no fornecimento da medicação prescrita ao autor, com o fito de tratar as moléstias possuídas, consistente na aplicação regular do medicamento DUPIXENTE (dupilumbe), 300 mg, por meio de injeção subcutânea a cada 14 dias.

Quanto ao ponto, a parte autora produziu provas de ordem documental, trazendo aos autos o aditivo contratual de f.26-28, o laudo com

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

prescrição médica de f.29-30, e a negativa ao requerimento formulado em face da ré, constante das f.31-32. Em síntese, sustentou que a negativa perpetrada pela ré se mostra abusiva, pois, fundamentada na ausência de previsão do fornecimento da medicação pelo rol da ANS, o que não estaria de acordo com a jurisprudência do STJ sobre o tema, onde firmou-se o entendimento de que o rol seria não taxativo.

A ré, por sua vez, compareceu aos autos e apresentou também provas de ordem documental, consistentes no contrato de fornecimento de plano de saúde, constante das f.139-202; a negativa da solicitação requerida pelo autor, constante das f.203-204; bem como os prontuários médicos do autor, constantes das f.205-223.

Além das provas documentais, também restou produzida a prova pericial de f.371-378 e complementado pela manifestação de f.401-402.

Pois bem, em relação ao tema, a jurisprudência vem variando há vários anos, em relação à taxatividade (ou não) do rol de procedimentos previstos na resolução da ANS. Contudo, recentemente, o tema restou aparentemente pacificado, por meio da jurisprudência mais atual do STJ, no sentido de que o rol seria meramente exemplificativo e, não mais taxativo, conforme chegou-se a concluir.

Sobre a questão, insta salientar, também, que a nova Lei 14.454/2022, derrubou legislativamente a taxatividade do rol de cobertura dos planos de saúde, alterando a Lei 9.656/98, prevendo no art. 10, §13º, inciso I e II, que:

> *"§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:*
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou*
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

> *de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. "*

Ademais, importante destacar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cura de cada uma delas, o que está de acordo com precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça e do TJMS.

> AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE UNIMED – APLASIA MEDULAR SEVERA - TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO REVOLADE - ROL DA ANS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO Preenchidos os requisitos, deve ser mantida a tutela de urgência para o tratamento indicado pelo médico especialista que acompanha a paciente. **De acordo com o STJ, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, pois o rol da ANS é exemplificativo e se a doença tiver cobertura no contrato, a operadora não pode negar o procedimento terapêutico adequado.**
>
> (**TJMS**. Agravo de Instrumento n. 1417335-71.2022.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 08/12/2022, p: 12/12/2022)

Neste sentido vem apresentando-se

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

> SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Turma já sedimentou entendimento no sentido de ser ***"abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS"*** (AgInt no AREsp 1.597.527/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). 2. Ratificação do entendimento firmado por esta Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedente. 3. (...) (AgInt no REsp 1883656/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Fixadas tais premissas, cumpre ressaltar o caso em concreto, apresenta algumas particularidades, sobretudo em relação ao contrato firmado entre as partes, fazendo-se necessária a análise, tanto em relação à doença e ao tratamento estabelecido, bem como quanto à obrigatoriedade contratual da ré, levando em consideração o contrato específico firmado.

Sobre o ponto, a principal prova produzida, sem dúvida, é a pericial, constante das f.371-378, onde o *expert* concluiu nos seguintes termos:

VI – A conclusão.

Diante de todo o exposto acima, e:
-considerando ser o requerente portador de RSCcPN (Rinossinusite crônica com polipose nasal), asma brônquica e dermatite reacional, levando a um quadro de tríade de Widal
-considerando que esta tríade repercute severamente na qualidade de vida do portador
-considerando que a RSCcPN tem caráter altamente recidivante e tratamento cirúrgico
-considerando e melhor eficácia do medicamento prescrito pelo médico assistente no controle das recidivas e sendo tratamento clínico com menor morbimortalidade que o cirúrgico
-considerando a análise ainda que parcial de questão contratual entre as partes
-considerando o medicamento ter aprovação para uso conforme liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
-considerando que o medicamento pode ser administrado fora de ambiente hospitalar por via subcutânea, portanto não ser de uso intrahospitalar, podendo ser autoadministrado em domicílio,
CONCLUO PELA NÃO OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELA REQUERIDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

Da referida conclusão, se extraem duas informações deveras relevantes, conforme adrede destacado. Em primeiro plano, se verifica a confirmação das moléstias citadas na exordial, bem como a indicação e aprovação pela ANVISA, acerca da sua utilização como forma de tratamento. Sob uma segunda perspectiva, se verifica que o medicamento **não é estrito do ambiente hospitalar**, podendo ser autoadministrado pelo paciente.

Das referidas premissas, mister concluir-se que, em observância à previsão normativa constante da nova redação dada pela Lei 14.454/2022 às previsões da Lei 9.656/98, sobretudo em seu art. 10, §13º, inciso I e II, conforme adrede já destacado, patente reconhecer que o autor, **em tese**, se enquadra na hipótese de fornecimento de medicamento pela cooperativa de saúde, fazendo jus ao seu recebimento.

Todavia, no caso em espécie, verifica-se que o contrato firmado entre as partes possui previsão expressa em relação à não cobertura de qualquer tipo de tratamento administrado via *home care*, conforme exclusão textual prevista no contrato de f.168-202, especialmente nas f.179-180, vejamos:

XII. EXCLUSÕES DE COBERTURA

12.1 - EM CONFORMIDADE COM O QUE PREVÊ A LEI Nº. 9656/98 ESTÃO EXCLUÍDOS DE COBERTURA DO PLANO OS EVENTOS E DESPESAS DECORRENTES DE ATENDIMENTOS, SERVIÇOS OU PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO E OS PROVENIENTES DE:

t) ATENDIMENTO DOMICILIAR, INCLUINDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E SIMILARES PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DOMICILIAR E REMOÇÃO DOMICILIAR, EXCETO NOS CASOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR OFERECIDA PELA OPERADORA EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR.

Assim, a questão repousa na existência de abusividade no tocante à exclusão do atendimento domiciliar e de medicamentos ou tratamentos para uso fora das dependências hospitalares.

Quanto ao tema, o STJ também vem se debruçando sobre a matéria, sendo que a recente jurisprudência caminha no sentido de entender

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

pela abusividade da cláusula genérica que prevê a exclusão do atendimento domiciliar, vejamos:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. **NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO.** DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
> 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).
> 2. Consoante a jurisprudência do STJ, **"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"** (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
> 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.
> 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar.
> 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.
> 6. Agravo interno desprovido.
> (AgInt no REsp n. 2.041.740/MA, relator Ministro Raul Araújo,

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Com efeito, notadamente a relação para com a ré é de consumo, aplicando-se para todos os efeitos as previsões estabelecidas no CDC, sendo inclusive, matéria objeto de súmula pelo STJ, vejamos: Súmula 608: ***"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".***

Assim, outro caminho não se abre a não ser o reconhecimento da nulidade da previsão contida na ***cláusula 12.1, alínea t,*** do contrato firmado entre as partes, e, por consequência, reconhecer como indevida a negativa formulada às f.31-32, bem como a obrigatoriedade da ré em proceder com o fornecimento da medicação.

Dos Danos Morais

O artigo 186 do Código Civil dispõe que "*aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito*", enquanto o artigo 927 do referido diploma legal prevê que "*aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo*".

São elementos essenciais da responsabilidade civil, a ação ou a omissão, a culpa ou o dolo do agente, a relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No que se refere à relação de causalidade, é preciso que exista um nexo causal entre o fato ilícito e o dano por ele produzido, sem o qual não se admite a obrigação de indenizar.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves, "*O dano só pode gerar responsabilidade quando seja possível estabelecer um nexo causal entre ele e o seu autor, ou, como diz Savatier, 'um dano só produz responsabilidade, quando ele tem por causa uma falta cometida ou um risco legalmente sancionado*'"[1].

Como é cediço, para a caracterização do dano moral é necessário que reste demonstrado um abalo que afronte os direitos da personalidade, o que está de acordo com julgado da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça deste Estado como se vê do seguinte trecho do voto condutor:

[1] Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 520.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

> "*O dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo*"[2].

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "*o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais*"[3].

Todavia, quanto ao tema objeto dos autos, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que, a existência da negativa quanto ao fornecimento do tratamento/medicação, enseja dano a personalidade da parte autora, sobretudo em relação à dignidade da pessoa humana e do direito à ampla saúde.

Neste sentido, vejamos:

> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
> 1. O STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
> 1.1. A Corte de origem consignou que o contrato entabulado entre as partes não exclui o tratamento na modalidade home care, de forma que a revisão dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
> **2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a recusa indevida ou injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 2.1. A reforma do acórdão recorrido, no tocante à existência de danos morais e materiais demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.**

[2] Apelação nº 0801769-27.8.12.0017, relª. Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges, j. 26.07.2016, DJe 28.07.2016.
[3] AgInt no AREsp 1313177/MS, rel. Min. Raul Araújo, j. 27.08.2019, DJe 11.09.2019.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

> 3. O valor da reparação por danos morais estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ.
> 4. Agravo interno desprovido.
> (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.427.773/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Sendo assim, em conformidade com o referido julgado, mister se faz reconhecer que a negativa perpetrada pela ré, teve o condão de atingir o âmago da parte autora, sendo mister reconhecer a incidência do dano.

Para o fim de quantificar o dano moral, aplico o entendimento também adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao utilizar o **critério bifásico**. Primeiro, aplica-se um valor inicial com base no interesse jurídico tutelado e em conformidade com os precedentes judiciais sobre a matéria. E, por segundo, fixa-se o valor definitivo de acordo com as circunstâncias e eventuais peculiaridades do caso. Assim, ***"assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam."*** (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.09.2011, DJe 21.09.2011). Destaquei.

Partindo de tal premissa, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta da ré, durante todo o ocorrido, mormente considerando a já fragilizada situação do paciente, entendo que o valor base da indenização deve ser fixado no importe de ***R$ 10.000,00 (dez mil) reais, os quais torno definitivos, a míngua de peculiaridades e circunstâncias que atenuem ou agravem os danos causados ao autor.***

Do dispositivo:

Posto isso, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados pela parte autora, e, em decorrência, confirmo a decisão proferida em sede de tutela antecipada em caráter de urgência às f.36-39, com o fim de determinar que a ré, **continue a fornecer** o medicamento prescrito, consistente na disponibilização do medicamento Dupixiente 300mg. A obrigação cessa com a comunicação de alta (mediante prescrição médica específica), atestando a desnecessidade de manutenção do tratamento nos autos por qualquer uma das partes.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.

Estado de Mato Grosso do Sul
Poder Judiciário
Campo Grande
8ª Vara Cível

Do mesmo modo, condeno a ré a reparar os danos sofridos pela parte autora, no montante adrede fixado, na quantia de **R$ 10.000,00 (dez mil reais)** que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir da prolação desta sentença (STJ, Súm. 362), e acrescido de juros legais de 1% ao mês (CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, § 1º), **a contar da citação**, por se tratar de relação contratual (**TJMS**. Apelação Cível n. 0801639-47.2013.8.12.0004, Coronel Sapucaia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 30/01/2023, p: 31/01/2023).

Em decorrência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte ré, no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação e o faço com base no art. 85, §2º, do CPC, atendidas as diretrizes elencadas nos seus incisos.

P. R. I., arquivando-se oportunamente.

Campo Grande, 19 de junho de 2023.

Mauro Nering Karloh
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Modelo 990100812 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco I - CEP 79002-919, Fone: 3317-3388, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-8vciv@tjms.jus.br - autos 0829188-60.2021.8.12.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURO NERING KARLOH, liberado nos autos em 19/06/2023 às 10:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0829188-60.2021.8.12.0001 e código zQYL63Vy.